

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5433/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

นาย บัญชา ช่วยโต

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 288

คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้ววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยจอดรออยู่หลบหนีไปด้วยกันโจทก์ไม่มีพยานนำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ร่วมสมคบกับคนร้ายวางแผนและเตรียมมาฆ่าผู้ตายจุดที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตรไม่สามารถมองเห็นที่เกิดเหตุเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะคอยดูต้นทางให้คนร้ายทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดอันพึงถือว่า เป็นการแบ่งหน้าที่กันจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวละครร่วมกระทำผิดการกระทำของจำเลยเป็นเพียงการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนร้ายหลบหนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้นจำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 86 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 (ที่กฎหมายตรา 83) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์ที่สืบมาเพียงแต่ได้ความว่าเมื่อนายวิโรจน์ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้วก็วิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยจอดรออยู่นอกวัดหลบหนีไปด้วยกันโจทก์ไม่มีพยานนำสืบให้เห็นว่า จำเลยได้ร่วมสมคบกับนายวิโรจน์วางแผนและเตรียมมาฆ่าผู้ตาย จากคำเบิกความของนายเลื่อนสร้างได้ความว่าจุดที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์อยู่นอกวัดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร ไม่สามารถมองเห็นที่เกิดเหตุเนื่องจากมีกอไผ่บังจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะคอยดูต้นทางให้นายวิโรจน์ ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า จำเลยได้ร่วมกระทำความผิดอย่างใด อันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป็นเพียงการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่นายวิโรจน์หลบหนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระฐาน-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ